

RECURSO CÍVEL Nº 5082863-16.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI**RECORRENTE:** OCIMAR DE OLIVEIRA SARMENTO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de outubro/2019 até abril/2022 (nos precisos termos da petição inicial), sendo aplicado a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, observada a prescrição quinquenal. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5082863-16.2024.4.02.5101**510015242201 .V6****RECURSO CÍVEL Nº 5082863-16.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI**RECORRENTE:** OCIMAR DE OLIVEIRA SARMENTO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de ação ajuizada por **OCIMAR DE OLIVEIRA SARMENTO** em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária incidente sobre os valores recebidos a título de Hora Repouso alimentação - HRA ("ADICIONAL DE INTERVALO REFEIÇÃO (AD. INTERVALO)"), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados, sob a alegação da natureza indenizatória da referida verba.

A sentença (Evento 11) julgou IMPROCEDENTE o pedido em razão do reconhecimento da natureza remuneratória das verbas denominadas HRA ("Horas de Repouso Alimentação - HRA").

Em sede recursal (Evento 15), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Alega, para tanto, a necessidade da "APLICAÇÃO IMEDIATA" do Tema 306 da TNU quanto ao entendimento da não incidência de imposto de renda sobre HRA, dentre outros argumentos.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base nos seguintes fundamentos (Evento 11):

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995, aplicável por força do art. 1.º da Lei n.º 10.259/2001.

OCIMAR DE OLIVEIRA SARMENTO ajuizou ação, sob o rito dos Juizados Especiais Federais, em face de **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física - IRPF incidente sobre verbas as quais entende ostentarem natureza jurídica indenizatória.

Em síntese, alega que as seguintes verbas ostentariam natureza jurídica indenizatória e não remuneratória, não ensejando, portanto, o fato gerador do imposto de renda de pessoa física: Adicional de Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)

Passo a decidir.

DA RUBRICA DO GRUPO "HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA", "INTERVALO INTRAJORNADA", "ADICIONAL INTERVALO 32,5%", "ADICIONAL DE INTERVALO" E SIMILARES

A matéria não demanda maiores digressões sobre a natureza remuneratória da verba denominada "HRA - Hora Repouso Alimentação", visto que o tema já se pacificou junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em julgados recentes, nos seguintes termos:

"O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: EREsp n. 1.619.117/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020; AgInt nos EAREsp n. 1.122.223/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020.; AgInt no AREsp n. 1.832.700/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.122.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018; e AgRg no REsp n. 1.449.331/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016". (AgInt no AREsp n. 2.018.433/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.).

Cabe destacar que "A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021)". (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.).

Logo, a improcedência do pedido se impõe.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Gratuidade de justiça indeferida (ou não requerida na inicial).

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Sentença assinada digitalmente.

Após, transitada em julgado, dê-se baixa e archive-se.

Pois bem, quanto ao tema, a 8ª Turma Recursal já possui entendimento sobre a não incidência de imposto de renda sobre valores de natureza indenizatória, como AHRA, a partir da entrada em vigor da Lei nº Lei 13.467/17, tal como pode ser observado nas seguintes orientações:

"PRECEDENTE 8 TR HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO). NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. SOMENTE PASSA A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA, COM A MUDANÇA DA LEI TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467, MOTIVO PELO QUAL, A PARTIR DE TAL DATA, NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. POSIÇÃO DO STJ.

Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116. Rel. JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Unânime. Sessão virtual de 18/08/2020."

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Processo nº 5008667-83.2022.4.02.5121. Rel. JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO. Unânime. Sessão virtual de 13/06/2023."

A propósito, insta destacar o art. 71, *caput*, §4º, da Lei nº 13.467/2017, que trouxe alterações no CLT, referente ao pagamento de intervalo intrajornada de natureza indenizatória.

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

*§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)***

Por esses fundamentos, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de outubro/2019 até abril/2022 (nos precisos termos da petição inicial), sendo aplicado a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, observada a prescrição quinquenal. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.